BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
------ꕥ✱ꕥ------

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
MÔN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP PR

TÊN CHIẾN DỊCH

Sinh viên thực hiện:
MSSV:
Lớp: 241PUR30603
Giảng viên giảng dạy:

Năm 2024

I, PHẦN MỞ ĐẦU

1.1, Lý do chọn đề tài

Đàm phán là kỹ năng không thể thiếu từ đời sống đến công việc. Để đạt được thành công trong đàm phán, việc nắm chắc những yêu cầu cần thiết giúp chúng ta đạt

được mục tiêu mong muốn một cách hiệu quả. Việc nghiên cứu sâu về đề tài này giúp hiểu rõ quy trình đàm phán, chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng và tâm lý, tăng khả năng nắm chắc phần thắng và giành phần có lợi cho bản thân và các bên liên quan. Đàm phán không chuẩn bị trước có thể dẫn đến thiệt hại về tài chính và uy tín - đều là kết quả không mong muốn. Trong kinh doanh hiện đại, đàm phán đóng vai trò quan trọng trong giao dịch thương mại, hợp đồng lao động, quan hệ đối tác và quyết định chiến lược. Tuy nhiên, nhiều cuộc đàm phán thất bại, dẫn đến mất cơ hội hoặc tổn hại tài chính do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuẩn bị kỹ thuật giúp nâng cao khả năng thành công, giảm thiểu rủi ro và tạo lợi thế trong đàm phán. Các doanh nghiệp và cá nhân chuẩn bị tốt thường đạt được sự đồng ý có lợi hơn. Theo Harvard Business Review (2021), hơn 80% nhà đàm phán thành công đầu tư thời gian vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào bàn đàm phán. Sự chuẩn bị này là yếu tố then chốt, giúp các bên đàm phán tự tin và đạt được kết quả mong muốn. Do đó, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu cần chuẩn bị để đàm phán thành công là cần thiết, giúp tạo ra chiến lược đàm phán hiệu quả hơn trong kinh doanh cạnh tranh.

Đàm phán là một quá trình tương tác bao gồm nhiều yếu tố như chiến lược, kỹ năng giao tiếp, tâm lý học và quản trị rủi ro. Nghiên cứu về đề tài này giúp hệ thống hóa kiến thức và cung cấp cơ sở lý luận vững chắc để nâng cao hiệu quả đàm phán. Theo mô hình đàm phán của Fisher và Ury (1981) trong cuốn *Getting to Yes*, quá trình chuẩn bị bao gồm các yếu tố cốt lõi như xác định

lợi ích, thu thập thông tin, xây dựng phương án thay thế (BATNA) và mong đợi phản ứng của đối tác.

Trong nhiều lĩnh vực, đàm phán có mối quan hệ mật thiết đến các vấn đề pháp lý. Việc nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật liên quan đến đàm phán, từ đó đảm bảo quá trình đàm phán diễn ra hợp pháp và minh bạch. Việc **"Làm rõ những yêu cầu cần chuẩn bị để đàm phán thành công"** giúp chúng ta bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình đàm phán, đặc biệt là trong các giao dịch kinh doanh, thương mại quốc tế và tranh chấp lao động. Việc chuẩn bị tốt sẽ giúp đảm bảo xây dựng luật, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Theo Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), các bên phải chuẩn bị kỹ lưỡng về quyền và nghĩa vụ pháp lý để tránh vi phạm hợp đồng. Luật Thương mại Việt Nam 2005 quy định về trách nhiệm đàm phán, nhấn mạnh nguyên tắc trung thực và thiện chí, yêu cầu các bên chuẩn bị đầy đủ thông tin trước khi ký kết.

1.1, Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Quy định pháp luật về đàm phán

Mục tiêu 2: Sự chuẩn bị trong đàm phán

Mục tiêu 3: Kỹ năng và chiến lược đàm phán

Mục tiêu 4: Các rủi ro trong đàm phán

Mục tiêu 5: Ví dụ cụ thể

1.2, Phạm vi nghiên cứu

Đề tài "Làm rõ những yêu cầu chuẩn bị dẫn đến đàm phán thành công" tập trung nghiên cứu những yếu tố có ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán đạt kết quả tối ưu.

Đầu tiên, nghiên cứu xem xét các yếu tố cá nhân như kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng lòng tin. Kế tiếp, các chiến lược quan trọng như chuẩn bị trước đàm phán, kỹ thuật thuyết phục, nhượng bộ hợp lý và tạo ra giá trị chung sẽ được phân tích. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề cập đến ảnh hưởng của bối cảnh như văn hóa, môi trường kinh doanh và phong cách đàm phán khác nhau. Phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích các cuộc đàm phán thực tế, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát dữ liệu thống kê. Kết quả mong đợi là xác định những yếu tố cốt lõi giúp đàm phán thành công và đề xuất các chiến lược ứng dụng trong thực tiễn.

1.4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Trong bài tiểu luận này, tập trung nghiên cứu chuyên sâu về quá trình đàm phán, từ việc phân tích các giai đoạn của nó, đến việc làm rõ những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đối tượng nghiên cứu chính là toàn bộ các khía cạnh của đàm phán, bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Phân tích các giai đoạn của quá trình đàm phán giúp xác định rõ từng bước tiến hành và những điểm quan trọng cần lưu ý. Đồng thời, việc làm rõ những yếu tố này hưởng đến kết quả đàm phán giúp hiểu rõ hơn về cách thức và chiến lược đạt được thành công. Qua đó, cung cấp một cái nhìn tổng quan và sâu sắc về nghệ thuật đàm phán, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong việc tìm hiểu các giai đoạn của quá trình đàm phán, từ giai đoạn chuẩn bị, tiến hành đàm phán, đến giai đoạn kết thúc và thực hiện thỏa thuận. Ngoài ra, nó cũng xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả đàm phán, bao gồm yếu tố con người (như tính cách, kỹ năng, kinh nghiệm của người tham gia), yếu tố môi trường (như văn hóa, địa điểm, thời gian), và yếu tố nội dung (như thông tin, mục tiêu, quyền lợi).

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Trong bài tiểu luận này, tôi thực hiện phương pháp nghiên cứu thứ cấp bằng cách thu thập thông tin từ các nguồn đã có từ trước. Các nguồn này bao gồm báo cáo từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các nghiên cứu và báo cáo khoa học từ trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài. Cách tiếp cận này giúp tôi có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề đang nghiên cứu. Bằng cách tận dụng những tài liệu và dữ liệu đã được công bố, tôi có thể đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin. Ngoài ra, việc tham khảo các nghiên cứu trước đây còn giúp tôi có cơ sở lý luận vững chắc và cập nhật các phát hiện mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu.

II, NỘI DUNG

2.1, Khái niệm về đàm phán

Đàm phán là một lĩnh vực kiến thức và sự nổ lực chú trọng vào việc làm hài lòng những người mà bạn muốn từ họ (một hoặc nhiều) thứ gì đó (uy tín, tự do, tiền bạc, sự công bằng, địa vị, tình yêu, sự an toàn và được công

nhận). Đàm phán là việc sử dụng thông tin và quyền lực để tác động đến các hành vi trong "mớ các xung đột" xảy ra trong đời sống. Đàm phán không chỉ là một quá trình tương tác đơn thuần giữa hai hay nhiều bên, mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự linh hoạt, khéo léo và khả năng thấu hiểu đối tác. Mục tiêu cuối cùng của đàm phán là đạt được một thỏa thuận chung về một vấn đề hoặc một mục tiêu nào đó, đáp ứng được lợi ích của tất cả các bên liên quan. Đây là một kỹ năng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ kinh doanh, chính trị, đến các mối quan hệ cá nhân. Đàm phán hiệu quả giúp chúng ta giải quyết xung đột, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, và đạt được những điều mình mong muốn.

2.1, Quy định pháp luật về đàm phán

Pháp luật ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã thiết lập một số quy định để điều chỉnh quá trình đàm phán, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả. Ở Việt Nam, các quy định liên quan đến đàm phán được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm Bộ luật Dân sự (quy định chung về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dân sự, bao gồm cả các thỏa thuận đạt được thông qua đàm phán), Luật Thương mại (điều chỉnh các hoạt động thương mại, bao gồm cả đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại), Luật Đầu tư (quy định về trình tự, thủ tục đàm phán và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư), Luật Xây dựng (điều chỉnh các hoạt động xây dựng, bao gồm cả đàm phán và ký kết hợp đồng xây dựng), và Luật Kinh doanh bất động sản (quy định về các hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, cho

thuê bất động sản). Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia vào nhiều điều ước quốc tế liên quan đến thương mại và đầu tư, trong đó có các quy định về đàm phán và giải quyết tranh chấp.

Về phía nước ngoài, có thể kể đến Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm cả các quy định về đàm phán và ký kết hợp đồng; Nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế cung cấp các nguyên tắc chung về hợp đồng thương mại, bao gồm cả các quy định về đàm phán và thực hiện hợp đồng; và các quy tắc của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đưa ra các quy tắc và hướng dẫn về thương mại quốc tế, bao gồm cả các quy định về đàm phán và giải quyết tranh chấp. Nhìn chung, các quy định pháp luật về đàm phán có thể khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực và quốc gia. Khi tham gia đàm phán, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Trong trường hợp có tranh chấp, các bên có thể giải quyết thông qua đàm phán, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

I.1 Sự chuẩn bị trong đàm phán

Sự chuẩn bị là biểu hiện của một người chuyên nghiệp. 80% thành công của cuộc đàm phán, nếu không muốn nói là nhiều hơn, được quyết định bởi sự chuẩn bị của bản thân trước khi cuộc nói chuyện đầu tiên diễn ra. Xem xét các chủ đề của cuộc đàm phán (chủ đề, mục đích, những gì muốn đạt được trong cuộc đàm phán và

vấn đề chính của cuộc đàm phán). Càng hiểu rõ mục tiêu của bản thân bao nhiêu càng nhanh chóng đạt được chúng, và vì thế càng dễ truyền đạt chúng đến đối phương. Nếu thiếu sự chuẩn bị, lựa chọn duy nhất của bản thân trong cuộc đàm phán là đồng ý với những gì mà đối phương đưa ra. Nhưng nếu có nhiều lựa chọn, ta sẽ có thể giành lợi thế về cho mình.

Đàm phán bao gồm các yếu tố cần xem xét và các bước cần thực hiện để đạt được thỏa thuận mong muốn. Các yếu tố cần xem xét khi xây dựng chiến lược đàm phán bao gồm: mục tiêu đàm phán (xác định rõ mục tiêu mà mình muốn đạt được trong cuộc đàm phán, cần được xác định một cách cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn - SMART), thông tin về đối tác (tìm hiểu kỹ về đối tác, bao gồm lịch sử, văn hóa, phong cách giao tiếp, mục tiêu của họ), các lựa chọn thay thế (chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng trong trường hợp đàm phán không thành công), thời gian đàm phán (xác định thời gian tối đa cho phép để hoàn thành cuộc đàm phán), và nguồn lực hỗ trợ (sử dụng các nguồn lực như thông tin, dữ liệu, chuyên gia để hỗ trợ cho quá trình đàm phán)

2.3, Kỹ năng và chiến lược đàm phán

Kỹ năng

Để thành công trong đàm phán, việc trang bị cho mình nhiều kỹ năng quan trọng là vô cùng cần thiết. Kỹ năng lắng nghe đóng quan trọng, giúp bạn hiểu rõ nhu cầu, quan điểm của đối tác, từ đó có thể đưa ra những đề xuất

phù hợp. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp bạn trình bày các ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục, đồng thời truyền tải thông điệp một cách chính xác. Kỹ năng thương lượng là yếu tố quyết định để đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Nó đòi hỏi sự linh hoạt, khéo léo để tìm ra giải pháp thỏa mãn lợi ích của cả hai bên. Kiên nhẫn và kiên định cũng là những phẩm chất quan trọng, giúp bạn duy trì sự bình tĩnh, không nhượng bộ quá sớm và theo đuổi mục tiêu đến cùng. Kỹ năng giải quyết xung đột giúp bạn xử lý các mâu thuẫn một cách hòa bình và hiệu quả, tránh làm gián đoạn cuộc đàm phán. Cuối cùng, kỹ năng tư duy sáng tạo giúp bạn đưa ra những giải pháp đột phá, đổi mới, mang lại những kết quả bất ngờ trong đàm phán. Sự kết hợp hài hòa giữa các kỹ năng này sẽ giúp bạn trở thành một nhà đàm phán xuất sắc, đạt được những thành công trong mọi cuộc đàm phán.

Chiến lược đàm phán

Chiến lược đàm phán đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu đề ra trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Nó giống như một bản kế hoạch chi tiết, định hướng các bước đi và hành động cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Quá trình xây dựng chiến lược đàm phán bao gồm nhiều giai đoạn, từ việc phân tích tình hình, xác định mục tiêu, thu thập thông tin, xây dựng phương án, lựa chọn chiến lược phù hợp, lập kế hoạch hành động, cho đến kiểm tra và điều chỉnh chiến lược trong quá trình đàm phán.

Việc phân tích tình hình là bước đầu tiên và quan trọng, giúp bạn hiểu rõ bối cảnh đàm phán, xác định các bên liên quan, phân tích vấn đề đàm phán và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng. Sau đó, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể, bao gồm mục tiêu tối đa (mong muốn đạt được cao nhất), mục tiêu tối thiểu (mức chấp nhận tối thiểu) và mục tiêu thực tế (mục tiêu có khả năng đạt được). Việc thu thập thông tin về đối tác, vấn đề đàm phán và các yếu tố liên quan khác là rất quan trọng để có cái nhìn tổng quan và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Tiếp theo, bạn cần xây dựng các phương án đàm phán, bao gồm phương án tốt nhất (lý tưởng nhất), phương án dự phòng (trong trường hợp phương án tốt nhất không thành công) và phương án cuối cùng (mức chấp nhận cuối cùng). Sau khi có các phương án, bạn cần lựa chọn chiến lược đàm phán phù hợp, có thể là chiến lược cạnh tranh (tập trung vào lợi ích của mình), chiến lược hợp tác (tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi), chiến lược thỏa hiệp (chấp nhận nhượng bộ để đạt được thỏa thuận), chiến lược tránh né (từ chối tham gia đàm phán) hoặc chiến lược nhượng bộ (chấp nhận từ bỏ một số lợi ích để đạt được mục tiêu khác).

Khi chiến lược đã được lựa chọn, bạn cần lập kế hoạch hành động cụ thể, xác định các bước cần thực hiện, phân công trách nhiệm và lên kế hoạch thời gian. Trong quá trình đàm phán, bạn cần liên tục kiểm tra và điều chỉnh chiến lược, theo dõi quá trình đàm phán, đánh giá kết quả và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Điều quan trọng cần lưu ý là chiến lược đàm phán không phải là

bất biến, mà cần được điều chỉnh linh hoạt tùy theo từng tình huống cụ thể.

Để đàm phán thành công, sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng và chiến lược là yếu tố then chốt. Ngoài ra, luôn giữ thái độ bình tĩnh, tự tin và chuyên nghiệp cũng rất quan trọng. Chiến lược cần được xây dựng một cách cẩn thận và chi tiết, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình đàm phán. Đồng thời, cần nắm vững các yếu tố tâm lý và hành vi của đối tác để có thể điều chỉnh chiến lược kịp thời và đạt được kết quả tốt nhất.

2.5 Các rủi ro trong đàm phán

Trong quá trình đàm phán, không thể tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến cuộc đàm phán bị kéo dài, tốn thời gian và nguồn lực của đôi bên, hoặc xung đột có thể phát sinh gây sự căng thẳng và làm gián đoạn cuộc đàm phán. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Về chủ quan, có thể do sự chuẩn bị không kỹ lưỡng, thiếu thông tin, hoặc kỹ năng đàm phán yếu kém của một trong hai bên. Về khách quan, có thể do sự khác biệt về văn hóa, quan điểm, hoặc do những thay đổi bất ngờ trên thị trường. Để giảm thiểu rủi ro, các bên cần chủ động tìm hiểu kỹ về đối tác, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán, và luôn giữ thái độ tôn trọng, thiện chí.

Một trong những rủi ro đáng kể trong quá trình đàm phán là năng lực và uy tín của đối tác. Đối tác có thể không đủ năng lực tài chính, chuyên môn hoặc kinh

nghiệm để thực hiện các cam kết, dẫn đến việc không đạt được kết quả mong muốn. Hơn nữa, đối tác có thể không đáng tin cậy, không tuân thủ cam kết hoặc có lịch sử gian lận, gây ra rủi ro lớn cho quá trình đàm phán. Mục tiêu của đối tác cũng có thể khác biệt hoặc xung đột với mục tiêu của bạn, làm cho việc đạt được sự đồng thuận trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, đối tác có thể thiếu thiện chí và không sẵn sàng hợp tác, điều này có thể làm chậm trễ hoặc làm thất bại hoàn toàn quá trình đàm phán.

Rủi ro liên quan đến thông tin cũng là một vấn đề cần lưu ý trong quá trình đàm phán. Bạn có thể thiếu thông tin về đối tác, các vấn đề đàm phán hoặc những yếu tố liên quan khác, dẫn đến sự thiếu sót trong việc đánh giá tình hình và đưa ra quyết định không chính xác. Thông tin mà bạn có thể bị sai lệch, không chính xác hoặc bị đối tác cố tình che giấu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đàm phán. Bên cạnh đó, thông tin không đầy đủ, thiếu sót hoặc không được cập nhật kịp thời cũng là một rủi ro tiềm ẩn. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai lầm, không đáp ứng được mục tiêu đàm phán. Do đó, việc đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả của quá trình đàm phán.

Ngoài ra, còn có nhiều rủi ro khác trong quá trình đàm phán mà cần lưu ý. Rủi ro pháp lý là một trong số đó, khi các thỏa thuận không tuân thủ quy định pháp luật có

thể dẫn đến tranh chấp và hậu quả pháp lý. Rủi ro về uy tín cũng đáng kể, khi quá trình đàm phán ảnh hưởng đến uy tín của bạn, đặc biệt nếu bạn không giữ lời hứa hoặc xử lý tình huống một cách thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, rủi ro về tài chính cũng không thể bỏ qua, khi quá trình đàm phán kéo dài hoặc gặp khó khăn có thể gây tốn kém chi phí, từ chi phí thời gian đến chi phí tài chính trực tiếp. Do đó, việc đánh giá và quản lý các rủi ro này là rất quan trọng để đảm bảo một quá trình đàm phán thành công.

Trong quá trình đàm phán, thỏa thuận đạt được có thể không có lợi cho bản thân, không đáp ứng được mục tiêu đặt ra, hoặc có thể không thực hiện được do các yếu tố khách quan hoặc sự thay đổi của tình hình. Ngoài ra, ta cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội tốt hơn trong quá trình đàm phán. Để giảm thiểu rủi ro, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố then chốt. Điều này bao gồm việc xác định mục tiêu rõ ràng, thu thập đầy đủ thông tin và xây dựng chiến lược cụ thể. Việc lựa chọn đối tác đáng tin cậy cũng rất quan trọng, vì đối tác uy tín sẽ giúp giảm nguy cơ thất bại và nâng cao khả năng đạt được thỏa thuận có lợi. Kiểm soát thông tin và xây dựng mối quan hệ tốt giúp tạo sự tin tưởng và tăng cường hợp tác. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng cho phép ta điều chỉnh kịp thời với những thay đổi không lường trước. Cuối cùng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm sẽ giúp tăng cường khả năng thành công trong đàm phán.

2.6 Ví dụ thực tế

Đàm phán là một kỹ năng quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ kinh doanh đến chính trị và cuộc sống hàng ngày. Trong kinh doanh, đàm phán giữa các doanh nghiệp, nhà cung cấp và khách hàng là yếu tố then chốt để đạt được thỏa thuận về giá cả, điều kiện mua bán và các điều khoản khác. Trong chính trị, đàm phán giữa các quốc gia hoặc các đảng phái chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, kinh tế hoặc văn hóa. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường xuyên phải đàm phán, chẳng hạn như thương lượng về công việc, lương bổng hoặc thỏa thuận với gia đình về các vấn đề chung.

III, Kết luận và khuyến nghị

3.1 Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát về chủ đề "Làm rõ các yêu cầu cần chuẩn bị để đàm phán thành công," có thể kết luận rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết là yếu tố quan trọng nhất. Trước hết, khi tham gia đàm phán cần nắm vững thông tin về vấn đề cần thảo luận, cũng như về đối tác đàm phán. Điều này bao gồm việc tìm hiểu mục tiêu, lợi ích, và điểm mạnh yếu của cả hai bên. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch đàm phán rõ ràng, xác định các mục tiêu cụ thể và phương án thay thế cũng là yếu tố quyết định. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cũng không thể thiếu, vì khả năng diễn đạt ý kiến, lắng nghe và hiểu quan điểm của đối tác giúp tạo ra sự đồng thuận và xây dựng lòng tin.

Bên cạnh đó, kỹ năng phân tích thông tin và tư duy sáng tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán. Việc đánh giá tình huống, nhận diện các yếu tố quan trọng và tìm ra các giải pháp đột phá giúp người đàm phán có thể thương lượng một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, khả năng tạo ra lợi ích chung, tức là tìm kiếm các giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, cũng là yếu tố then chốt. Cuối cùng, việc theo dõi và thực hiện các cam kết sau khi đạt được thỏa thuận là bước quan trọng để đảm bảo rằng các bên đều tuân thủ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, từ đó tạo nên một môi trường đàm phán bền vững và hiệu quả.

I.2 **Khuyến nghị**

Đàm phán không chỉ là về kiến thức và thông tin, mà còn là về kỹ năng. Bản thân cần rèn luyện các kỹ năng đàm phán như lắng nghe, thuyết phục, thương lượng, và giải quyết xung đột. Kỹ năng lắng nghe giúp mình hiểu rõ hơn về đối tác, từ đó đưa ra các đề xuất phù hợp. Kỹ năng thuyết phục giúp mình trình bày các luận điểm của bản thân một cách rõ ràng, logic và có sức thuyết phục. Kỹ năng thương lượng giúp ta đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Và kỹ năng giải quyết xung đột giúp bạn xử lý các tình huống khó khăn một cách hiệu quả. Cuối cùng, hãy luôn kiểm soát cảm xúc của mình trong quá trình đàm phán. Tránh để cảm xúc chi phối hành động, bởi vì điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Harvard Business Review. (2021). *Các yếu tố thiết yếu của đàm phán thành công* .
2. Công ước Viên 1980 (CISG) về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
3. Luật Thương mại Việt Nam 2005.
4. Roger Fisher và William Ury, *Đàm phán thành công,* Nxb Tài Chính, 2017
5. Herb Cohen, *Nghệ thuật đàm phán,* Nxb Văn Hóa, 2010
6. Gavin Kennedy, *Đàm phán trong kinh doanh,* Nxb Kinh Tế, 2012
7. Leigh Thompson, *Chiến lược đàm phán*, Nxb Đại Học, 2015
8. *Brain Tracy, Thuật đàm phán*, Nxb Kim Đồng, 2018